

## ДОГОВОР № 56.02-04/26/62005

г. Москва

Дата

**Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» (Движение Первых)**, именуемое в дальнейшем «**Покупатель**», в лице (должность, ФИО), действующего на основании (документ основание), с одной стороны, и

**Наименование юридического лица**, именуемое в дальнейшем «**Поставщик**», в лице (должность, ФИО), действующего на основании (документ основание), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется *поставить туристское оборудование (далее – Товар)* в сроки, в ассортименте, количестве, комплектности, которые определены Сторонами в Техническом задании (Приложение № 1) и по ценам, указанным в Спецификации (Приложение № 2), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, установленных Договором.

1.2. Настоящим Поставщик заверяет, в понимании 431.2 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, а Покупатель полагается на такие заверения Поставщика о том, что Товар является собственностью Поставщика, не заложен, не находится под арестом, не имеет каких-либо обременений и/или ограничений; является новым; на законных основаниях обладает всеми необходимыми правами, разрешениями, возможностями, в том числе ресурсами и лицензиями для заключения, подписания и исполнения настоящего Договора на весь срок действия Договора.

1.3. В случае если условиями Технического задания (Приложение № 1) предусмотрено получение Товара третьим лицом (грузополучателем), отличным от Покупателя, то права и обязанности Покупателя в части приемки Товара вправе осуществлять такое третье лицо (грузополучатель).

1.4. Договором установлено обеспечение исполнения Поставщиком обязательств по Договору (Приложение № 4).

### 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Цена Договора составляет \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей 00 копеек, в том числе НДС (\_\_\_\_) % / НДС не облагается (указать основание).

2.2. Цена Договора является твердой и включает в себя: стоимость приобретенного Поставщиком в целях исполнения Договора Товара, стоимость производства и сертификации (если применимо) Товара, стоимость изготовления (при необходимости) и доставки образцов поставляемого Товара, стоимость поставки (доставки) Товара до места поставки (доставки), стоимость разгрузочно-погрузочных работ на складе Поставщика и в месте поставки (доставки), уборка и вывоз упаковочного материала осуществляемых Поставщиком, а также стоимость тары, упаковки, маркировки Товара, его таможенной очистки (если применимо) и страхования (если применимо).

2.3. Оплата фактического поставленного Товара за партию осуществляется в безналичной форме в российских рублях в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения счета, оформленного на основании подписанных Покупателем

унифицированной формы ТОРГ-12 или УПД (отчетные документы) без отметок о несоответствии (п. 4.10 Договора) и после указанных в п. 4.8 Договора сроков приемки Товара, путем перечисления денежных средств с расчетного (лицевого) счета Покупателя на расчётный счет Поставщика, указанный в разделе «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора.

2.4. Расчеты по Договору осуществляются за счет средств, предоставленных Общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи «Движение первых» в соответствии с нормативно-правовым актом о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии в целях финансового обеспечения реализации комплекса мероприятий, направленных на вовлечение отдельных категорий граждан и организаций в систему патриотического воспитания детей и молодежи, в рамках федерального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» национального проекта «Молодежь и дети», ИГК 000000Ю259226Р000002.

2.5. Стороны обязуются при осуществлении расчетов за счет средств гранта в форме субсидии указывать в платежных и расчетных документах, а также документах-основаниях, реестре документов-оснований идентификатор соглашения: ИГК 000000Ю259226Р000002.

2.5.1. Настоящим Поставщик дает согласие на осуществление уполномоченным органом и/или органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Покупателю субсидии/грантов в форме субсидий.

2.6. Датой платежа считается дата списания денежных средств с лицевого (расчетного) счета Покупателя.

2.7. Поставщик, в целях верного осуществления с Покупателем расчетов, обязуется указывать в счете на оплату банковские реквизиты, указанные в разделе «Адреса, реквизиты и подписи сторон» Договора. В случае если у Поставщика изменяются банковские реквизиты, то Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Покупателю, после чего Стороны оформляют соответствующие изменения посредством дополнительного соглашения к Договору.

2.8. В случае если Поставщик не сообщил об изменении банковских реквизитов, то он самостоятельно несет все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанные в разделе «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора банковские реквизиты Поставщика. При этом Покупатель освобождается от ответственности за нарушение настоящего пункта Договора.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

#### **3.1. Покупатель обязан:**

3.1.1. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с Договором.

3.1.2. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товара рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки Товара.

3.1.3. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

#### **3.2. Покупатель вправе:**

3.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков/дефектов.

3.2.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором.

3.2.3. Письменно запрашивать информацию о ходе исполнения Договора. На данный запрос Поставщик предоставляет ответ в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней.

3.2.4. В любое время проверять и контролировать ход, объем, сроки и порядок поставки Товара (и сопутствующих услуг/работ) по Договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Поставщика, давать обязательные для выполнения Поставщиком указания об объеме и ходе поставки, требовать своевременного устранения выявленных при проверке и/или приемке Товара (и сопутствующих услуг/работ) недостатков, устанавливать срок их устранения.

3.2.5. Проводить экспертизу и привлекать экспертов/экспертные организации, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и других сферах, для проверки соответствия поставленного Товара условиям Договора, в том числе условиям Технического задания (Приложение № 1), а также положениям действующего законодательства Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям с предварительным извещением Поставщика о проведении экспертизы.

### **3.3. Поставщик обязан:**

3.3.1. Передать Покупателю в сроки, предусмотренные Договором, Товар надлежащего качества, в ассортименте, количестве, комплектности, которые определены Сторонами в Техническом задании (Приложение № 1) и соответствующего образцам, согласованным Покупателем (п. 2.4. Технического задания (Приложение № 1)) и по ценам, указанным в Спецификации (Приложение № 2).

3.3.2. Предоставить Покупателю документы на Товар, указанные в Договоре.

3.3.3. Своими силами и за свой счет допоставить Товар (в случае недостачи Товара внутри отгрузочных мест) в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Покупателя ТОРГ-12 или УПД с отметкой о несоответствии (п.4.10 Договора) или в сроки, указанные в ТОРГ-12/УПД, и/или принять от Покупателя Товар ненадлежащего качества и заменить его на Товар надлежащего качества (в случае выявленных производственных и иных дефектов Товара) в сроки, указанные в Акте о выявленных недостатках (Приложение № 3 к Договору).

3.3.4. Поставить Товар Покупателю, находящийся в собственности Поставщика, свободным от любых прав третьих лиц и который не является предметом претензий (исков) со стороны третьих лиц.

3.3.5. Известить Покупателя о точном времени и дате поставки в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

3.3.6. Предоставить по запросу Покупателя в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

3.3.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и/или Договором.

### **3.4. Поставщик вправе:**

3.4.1. Требовать от Покупателя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором.

3.4.2. Письменно запрашивать у Покупателя разъяснения и уточнения по вопросам поставки в рамках Договора.

3.4.3. Поставщик вправе привлечь для исполнения своих обязательств по Договору третьих лиц (подрядчиков, исполнителей, перевозчиков или любых иных лиц, для исполнения обязательств по Договору) (далее – соисполнители) по своему выбору, при этом Поставщик, в случае привлечения к исполнению обязательств соисполнителей, несет ответственность за действия (бездействия) соисполнителей как за свои собственные в полном объеме.

#### **4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА**

4.1. Товар поставляется Поставщиком в порядке и в сроки, указанные в Техническом задании (Приложение № 1).

4.2. Поставка Товара осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика. Поставщик самостоятельно и за свой счет осуществляет разгрузку, подъем на этаж Товара сборку, расстановку, уборку и вывоз упаковочного материала по адресу поставки (доставки).

4.3. Поставщик обязан не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты отгрузки Товара сообщить Покупателю о готовности Товара к отгрузке путем направления Покупателю соответствующего уведомления в порядке (способом), установленным п. 13.1 Договора.

4.4. Датой фактической поставки Товара Стороны договорились считать дату приемки Товара Покупателем, указанную в товарной накладной (далее - унифицированная форма ТОРГ-12) или универсальном передаточном документе (далее - УПД).

4.5. Право собственности, риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с даты подписания обеими Сторонами унифицированной формы ТОРГ-12 или УПД. Право залога на переданный Покупателю Товар у Поставщика не возникает (п.5 ст. 488 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4.6. Приемка Товара по количеству отгрузочных мест, соответствие отгрузочных мест сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, производится Покупателем в момент фактической передачи Товара от Поставщика (транспортной организации, перевозчика) к Покупателю (грузополучателю) и подписания Сторонами унифицированной формы ТОРГ-12 или УПД.

4.7. Подписание Покупателем унифицированной формы ТОРГ-12 или УПД не означает осмотр и приемку Товара Покупателем по качеству.

4.8. Приемка Товара по количеству, комплектности, ассортименту, качественным дефектам и соответствию характеристикам, предусмотренным Техническим заданием (Приложение № 1), производится Покупателем в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента приемки Товара и подписания Сторонами унифицированной формы ТОРГ-12 или УПД.

4.9. Маркировка Товара должна содержать все признаки оригинальности, установленные производителем (голограммы, защитные пломбы, марки и т.п.), содержащие все элементы защиты от подделок (микротест, термополоса и т.п.), номер партии на упаковке и на Товаре должны совпадать.

4.10. В случае обнаружения Покупателем:

- несоответствия характеристик, предусмотренных Техническим заданием (Приложение № 1) к отгрузочным местам, а также явных качественных дефектов Товара

внутри отгрузочных мест, Покупатель делает об этом отметку в унифицированной форме ТОРГ-12 или УПД;

- несоответствия количеству, комплектности, ассортименту и характеристикам, предусмотренным Техническим заданием (Приложение № 1), а также скрытых качественных и производственных дефектов Товара, Покупатель составляет и направляет в адрес Поставщика Акт о выявленных недостатках (далее – Акт), в котором указывает срок, в течение которого Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества.

4.11. Поставщик обязан в срок не более 1 (одного) рабочего дня подтвердить получение Акта от Покупателя, путем направления в адрес Покупателя посредством электронной почты, адреса (номера) которых указаны в Договоре, уведомления о его принятии. В случае, если Поставщик не направит в срок, предусмотренный настоящим пунктом уведомление о принятии Акта в адрес Покупателя, Акт считается принятым Поставщиком в день, следующий за днем его направления Покупателем в адрес Поставщика, и подлежит исполнению Поставщиком.

4.12. Все затраты, связанные с возвратом (заменой и т.п.) Товара, признанного Сторонами некачественным, лежат на Поставщике.

4.13. Поставщик одновременно с передачей Товара передает Покупателю документы, удостоверяющие качество и комплектность поставляемого Товара (технический паспорт и/или удостоверения качества, и/или инструкции по эксплуатации, и/или сертификаты соответствия и/или, справки к Товарным накладным, и/или гарантийные талоны) и иные документы, предусмотренные Договором или действующим законодательством Российской Федерации.

4.14. Поставщик обязан устранить указанные в Акте недостатки в срок, указанный в Акте.

4.15. Поставщик обязан обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4.16. Покупатель вправе не принять всю партию Товара, в составе которой имеется недопоставка (недостача) по наименованию/объёму/количеству (если Товары взаимосвязаны между собой и не могут использоваться по отдельности, и/или потребительскую ценность для Покупателя имеет вся партия целиком), или некачественный Товар.

4.17. Срок приемки может продлеваться на срок проведения экспертизы (п. 3.2.5 Договора), если Покупателем принято решение о проведении экспертизы поставленного Товара.

4.18. Поставщик представляет Покупателю счет-фактуру в сроки и по форме, установленные требованиями налогового законодательства Российской Федерации (п. 3 ст. 168, п. 5, 6 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации), за исключением случаев применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения, либо случаев, когда предметом договора являются товары, реализация которых НДС не облагается (п. ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации).

4.19. При наличии в спецификации товаров из перечня товаров, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 №1110 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих прослеживаемости» Поставщик обязуется в счетах-фактурах, УПД,

УКД указать регистрационный номер партии товара (РНПТ), который вместе с единицей измерения и количеством товара относятся к «реквизитам прослеживаемости». При операциях с товаром, подлежащим прослеживаемости, Поставщик выставляет электронные счет-фактуры и документ об отгрузке товаров (УПД). Их форма, формат и порядок заполнения утверждены приказом ФНС России от 08.07.2021 N ЕД-7-15/645@.

## **5. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА**

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым, технически исправным. Не допускается поставка Товара, бывшего в употреблении, выставочных образцов.

5.2. Поставщик гарантирует, что на момент передачи Товар не является предметом залога, не находится в споре, не состоит под арестом или иным обременением и свободен от прав третьих лиц.

5.3. Поставщик гарантирует, что поставка Товара не нарушает прав и законных интересов третьих лиц.

5.4. Поставщик гарантирует надежность, исправную и полнофункциональную работу Товара в соответствии с технической документацией производителя Товара в течение всего гарантийного срока. Поставщик гарантирует, что прилагаемая к Товару техническая документация достаточна для правильной эксплуатации Товара. Качество Товара, поставляемого по Договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, требованиям соответствующих нормативов, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого Товара, если они предусмотрены для данного вида Товара, а также иных документов, принятых для данного вида Товара, определяющих их качество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, требованиям Договора и Спецификации, а также качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия.

5.5. Качество Товара должно подтверждаться копиями документов, содержащими сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям: копией сертификата соответствия на поставляемую серию Товара (в случае добровольной сертификации) или копией декларации о соответствии на поставляемую серию Товара, копией регистрационного удостоверения (при наличии) и другими документами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Срок действия гарантии на Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев и начинается с момента подписания Сторонами унифицированной формы ТОРГ-12 или УПД. В случае, если заводом-изготовителем (производителем) Товара установлен более длительный гарантийный срок на Товар, то применяется гарантийный срок, установленный заводом-изготовителем (производителем) Товара.

5.7. В течение действия гарантийного срока Поставщик обязуется своими силами и за свой счет устранять дефекты, выявленные в Товаре или заменить Товар, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Покупателем правил эксплуатации Товара или условий его хранения. Устранение дефектов или замена Товара производится силами и за счет Поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней после получения Поставщиком уведомления (сообщения) Покупателя о выявленных дефектах, или в иной срок, указанный Покупателем в уведомлении (сообщении).

5.8. Поставляемый Товар должен иметь количественные и качественные показатели в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).

5.9. Поставщик обязан передать Покупателю Товар в таре и/или упаковке (за исключением Товара, который по своему характеру не требует затаривания или упаковки), обеспечивающих полную сохранность Товара при хранении, транспортировке всеми видами транспорта, погрузо-разгрузочных работах. Тара и упаковка должна соответствовать ГОСТ и иным требованиям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

5.10. Упаковка должна соответствовать требованиям завода-изготовителя (производителя/изготовителя). Не исчерпываясь требованиями по упаковке Товара завода-изготовителя (производителя/изготовителя), Товар упаковывается и маркируется в соответствии с принятой для данного вида Товара торговой практикой, которая обязана обеспечивать сохранность Товара и его товарный вид при: перевозке, перегрузке, хранении, незначительных падениях.

5.11. Тара возврату не подлежит. Стоимость тары входит в стоимость Товара.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора (пункт 2.1 Договора) за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки до момента надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара.

6.3. В случае если Поставщик не произвел замену некачественного Товара в срок, указанный в Акте (в соответствии с п. 4.10 Договора), Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 1 % (один процент) от стоимости некачественного Товара в срок, указанный в требовании Покупателя.

6.4. В случае если Поставщик не произвел доукомплектование Товара в срок, указанный в Акте (в соответствии с п. 4.10 Договора), Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 3 % (три процента) от стоимости некомплектного Товара в срок, указанный в требовании Покупателя.

6.5. В случае неисполнения Поставщиком обязательств по замене Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества и/или допоставке Товара в сроки, указанные в Акте (пункт 4.10 Договора), а также обязательств по устранению дефектов или замене Товара, выявленных в гарантийный период (пункт 5.6 Договора) в сроки, указанные в соответствующем уведомлении (сообщении), Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Товара ненадлежащего качества и/или недопоставленного Товара за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства.

6.6. В случае поставки контрафактного Товара (нового Товара, созданного с нарушением интеллектуальных прав правообладателя, если применимо) Поставщик по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании Покупателя, обязан произвести

замену Товара за свой счет, а также выплатить Покупателю штраф в размере 1 % (один процент) от стоимости контрафактного Товара.

6.7. Если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество Товара, либо не выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественного Товара, или о доукомплектовании Товара в установленный срок, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и приобрести не поставленный Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов на его приобретение, в соответствии со ст. 524 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.8. При нарушении Поставщиком заверений, предусмотренных пунктом 1.2 Договора, Покупатель вправе отказаться от Договора и/или потребовать от Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 1 % (один процент) от цены Договора, а также воспользоваться иными правами, предусмотренными ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.9. В случае, если вследствие невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств по Договору Покупатель понесет убытки, то Поставщик, по требованию Покупателя, обязан возместить Покупателю причинённые последнему убытки в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения от Покупателя соответствующего требования или в иной срок, указанный Покупателем в требовании.

6.10. За просрочку оплаты поставленного Товара Покупатель по требованию Поставщика уплачивает неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от суммы просроченного платежа. Положения настоящего пункта не применяются к обязательствам Покупателя об авансировании.

6.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки (штрафа) в размере 1 (один) % от цены Договора.

6.12. При нарушении Поставщиком обязательств по Договору, повлекшем одностороннее расторжение Договора со стороны Покупателя, Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 30% (тридцати процентов) от цены Договора.

6.13. При обнаружении органами государственного финансового контроля несоответствия объема и стоимости Товара требованиям Договора, требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору в соответствии с требованиями контрольного органа и (или) возврата излишне уплаченных денежных средств и уплаты понесенных убытков, в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты уведомления.

6.14. Поставщик не в праве использовать переданные и/или согласованные Покупателем дизайн-макеты, материалы брендбука Покупателя и/или третьих лиц, результаты интеллектуальной деятельности, а также иные переданные Покупателем материальные ценности и нематериальные активы (далее – Материалы) и/или составные части Материалов в целях, не предусмотренных Договором. За каждый факт использования Материалов в целях, не предусмотренных Договором, ухудшения или утраты Материалов Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере пятикратной цены Договора, а также возмещает понесенные Покупателем убытки. При передаче Материалов на материальном



носителе (в бумажном виде, USB-носителе или иных носителях электронной информации) Сторонами оформляется акт приема-передачи в произвольной форме.

## **7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если докажут, что ненадлежащее исполнение оказалось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются гражданские волнения, эпидемии, введение режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, карантин и иных ограничительных мер, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия и погодные явления. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой надлежащее исполнение стало невозможным, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить в письменной форме об этом другую Сторону. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в дальнейшем.

7.3. К уведомлению должен быть приложен документ, выданный уполномоченным государственным органом, подтверждающий наличие и продолжительность действия обстоятельств непреодолимой силы. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение условий Договора в срок.

## **8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

8.1. Вся конфиденциальная информация, полученная Поставщиком в связи с заключением или исполнением Договора, подлежит передаче третьим лицам только по письменному согласованию Покупателя. Стороны обязуются принимать все необходимые меры для предотвращения разглашения указанной информации.

8.2. Стороны обязуются соблюдать положения Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, ходу выполнения обязательств и полученным результатам.

8.3. Положения настоящего раздела не распространяются на случаи, когда передача информации третьим лицам обусловлена требованиями законодательства Российской Федерации.

8.4. В случае нарушения обязательств, установленных в данном разделе, Сторона уплачивает неустойку в размере 1 % (один процент) от цены Договора.

## **9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,

квалифицируемые законодательством Российской Федерации как злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица, а также действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме с указанием на факты или с предоставлением материалов, достоверно подтверждающих или дающих основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

## **10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ**

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при их наличии).

10.2. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3. Претензия должна быть направлена в письменном виде с приложением документов, подтверждающих обоснованность претензии. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения. Штрафы, пени, неустойка, выставленные по претензии, перечисляются по реквизитам, указанным в претензии.

10.4. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.5. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

## **11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания (для целей настоящего договора датой подписания признается число, указанное в правом верхнем углу первого листа Договора) и действует до 31.12.2026. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств Покупателя по оплате надлежащим образом поставленного Товара, а также обязательств Поставщика по предоставлению документов, подтверждающих исполнение обязательств по Договору, гарантийных обязательств (при их наличии), и не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, в т.ч. от исполнения обязательств по уплате неустойки и/или возмещению убытков.

11.2. Расторжение Договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено Договором. Расторжение Договора возможно в полном объеме или частично.

11.3. Договор может быть расторгнут по требованию Покупателя в одностороннем внесудебном порядке в случае существенного нарушения Поставщиком условий Договора. Существенными нарушениями условий Договора признаются:

- 1) нарушение сроков поставки более чем на 5 (пять) календарных дней, в том числе нарушение сроков устранения недостатков, либо недостатки являются существенными и неустраняемыми;
- 2) односторонний отказ Поставщика от исполнения Договора в полном объеме или частично;
- 3) аннулирование или прекращение действия лицензии, членства в саморегулируемой организации или прекращение/аннулирование иного специального разрешения, позволяющего осуществлять отдельный вид деятельности;
- 4) два и более раза нарушение обязательств по Договору. Под данным нарушением обязательств по Договору, подразумевается любое нарушение обязательств, в том числе разнородное. Каждое отдельное нарушение обязательств не обязательно должно быть существенным;
- 5) поставка товара ненадлежащего качества в том случае, когда Поставщик не имеет возможности заменить товар на надлежащий либо замена товара ненадлежащего качества будет осуществлена в такие сроки, что это приведет к нарушениям в хозяйственной деятельности Покупателя;
- 6) не предоставление обеспечения по Договору в порядке, установленном Договором;
- 7) существенным нарушением может быть признано и иное нарушение Договора Поставщиком, которое влечет для Покупателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Договора.

11.4. Любые изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, оформлены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями обеих Сторон. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.

11.5. О расторжении Договора Покупатель письменно уведомляет Поставщика не менее чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В случае направления письменного уведомления почтовым отправлением, днем получения уведомления считается день, следующий за днем поступления почтового отправления в

отделение почтовой связи по месту нахождения Покупателя. В случае направления уведомления по адресу электронной почты, указанной в разделе «Адреса и реквизиты сторон», днем получения уведомления считается день следующий за днем направления уведомления.

11.6. Договор прекращается в 23:59 в день истечения срока уведомления о расторжении Договора.

11.7. Расторжение Договора не влечет за собой прекращение начисления пени и штрафов в размере, предусмотренном Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

11.8. В случае аннулирования или прекращения действия лицензии, членства в саморегулируемой организации или прекращение/аннулирование иного специального документа, позволяющего осуществлять отдельный вид деятельности, Поставщик должен незамедлительно уведомить Покупателя о данном событии и немедленно прекратить дальнейшее исполнение обязательств по договору, в случае если для исполнения обязательств по Договору не может быть привлечено третье лицо со стороны Поставщика или Покупатель не дал своего согласия на привлечение третьего лица. Днем расторжения Договора при наступлении обстоятельств, указанных в настоящем пункте, считается день аннулирования или прекращения действия лицензии, членства в саморегулируемой организации или прекращение/аннулирование иного специального документа, позволяющего осуществлять отдельный вид деятельности.

## **12. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ**

12.1. Стороны не осуществляют и не будут осуществлять в ходе исполнения Договора уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности в том числе, но не ограничиваясь этим, путем создания схемы «дробления бизнеса», направленной на неправомерное применение специальных режимов налогообложения; совершения действий, направленных на искусственное создание условий по использованию пониженных налоговых ставок, налоговых льгот, освобождения от налогообложения; создания схемы, направленной на неправомерное применение норм международных соглашений об избежании двойного налогообложения; нереальности исполнения сделки (операции) сторонами (отсутствие факта ее совершения), неотражения дохода (выручки) от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), в том числе в связи с вовлечением в предпринимательскую деятельность подконтрольных лиц, а также отражения в регистрах бухгалтерского и налогового учета заведомо недостоверной информации об объектах налогообложения.

12.2. Основной целью совершения сделок (операций) по Договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.

12.3. При недостоверности данных заверений об обстоятельствах, а равно при ненадлежащем исполнении Стороной требований действующего налогового законодательства Российской Федерации, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговой отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, недобросовестная Сторона обязана в полном объеме возместить другой Стороне причиненные убытки и расходы, в том числе возникшие в результате отказа Стороне

в возмещении причитающихся ей сумм налогов, доначислении налогов, начислении пеней, наложении штрафов.

12.4. Вышеизложенные положения также применяются в отношении сборов и страховых взносов и распространяются на плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов.

### **13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

13.1. Если иное прямо не предусмотрено Договором, извещения, уведомления, требования и иные юридически значимые сообщения (далее – Сообщения) направляются Сторонами любым из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- курьерской доставкой. В этом случае факт получения документа должен подтверждаться отметкой о принятии, которая содержит его наименование и дату получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ;
- посредством электронной почты.

13.2. Все юридически значимые сообщения должны направляться исключительно по адресам, которые указаны в настоящем Договоре. Направление сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим. К юридически значимому сообщению должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица на подписание такого сообщения.

13.3. Стороны обязаны незамедлительно письменно уведомить друг друга об изменении своих места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, банковских реквизитов и адреса электронной почты.

13.4. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (в частности, при возврате отправителю заказного письма с отметкой «за истечением срока хранения», такое письмо считается полученным адресатом с момента его поступления в соответствующее отделение связи).

13.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.6. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

- Приложение № 1 Техническое задание;
- Приложение № 2 Спецификация;
- Приложение № 3 Форма акта о выявленных недостатках;

### **14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

| <b>Покупатель:</b>                                                                            | <b>Поставщик:</b>                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых»</b> | <b>Наименование юридического лица</b> |
| ИНН 9709087880                                                                                | ИНН                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>КПП 770901001<br/>ОГРН 1227700776038</p> <p>Место нахождения/почтовый адрес:<br/>109028, г.Москва, вн.тер.г.<br/>муниципальный округ Таганский, ул.<br/>Земляной Вал, д.50А, стр.2, эт./помещ.<br/>16/XVIII</p> <p><b>Банковские реквизиты:</b><br/>Территориальный орган ФК: Управление<br/>Федерального казначейства по г. Москве<br/>Банк: ОКЦ № 1 ГУ Банка России<br/>по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва<br/>БИК: 004525988<br/>ЕКС: 40102810545370000003<br/>КС: 03215643000000017301<br/>л/с: 71100592001<br/>Е-mail: <a href="mailto:info@pervye.ru">info@pervye.ru</a><br/>тел.: +7495 66 888 99</p> <p>Должность</p> <p>_____ ФИО</p> <p>_____ М.П.</p> | <p>КПП<br/>ОКПО<br/>ОГРН</p> <p>Место нахождения/почтовый адрес:</p> <p><b>Банковские реквизиты:</b><br/>Банк<br/>Р/с<br/>К/с<br/>БИК:</p> <p>Е-mail: _____@_____.ru<br/>Тел.: +7</p> <p>Должность</p> <p>_____ ФИО</p> <p>_____ М.П.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

| Покупатель:                               | Поставщик                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Должность<br><br>_____<br>ФИО<br><br>М.П. | Должность<br><br>_____<br>ФИО<br><br>М.П. |

ФОРМА

Акт о выявленных недостатках

к Договору \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» (Движение Первых), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны<sup>1</sup>, составили настоящий Акт о выявленных недостатках Товара (далее – «Акт»), в соответствии с которым установлено следующее<sup>2</sup>:

Перечень недостатков

| № п/п | Наименование Товара | Описание недостатка/несоответствия Товара | Срок устранения недостатка/ несоответствия Товара |
|-------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1     |                     |                                           |                                                   |
| 2     |                     |                                           |                                                   |
| ...   |                     |                                           |                                                   |
| п.    |                     |                                           |                                                   |

Дополнительные требования к устранению недостатков:

\_\_\_\_\_  
Приложения к Акту:<sup>3</sup>

Подписи Сторон

| Покупатель:              | Поставщик:               |
|--------------------------|--------------------------|
| _____<br>ФИО<br><br>М.П. | _____<br>ФИО<br><br>М.П. |

<sup>1</sup> В случае, если представитель Поставщика не явился для составления Акта, в таком Акте указывается соответствующая информация.

<sup>2</sup> Акт заполняется с учетом обстоятельств конкретных недостатков, выявленных в ходе приемки Товара.

<sup>3</sup> Приложения указываются в случае их наличия.